Etablering og oppstart av egen bedrift

Sammendrag · Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kapittel 1 · Fagskolen Oslo, Avdeling Elkraft · nivå 5.2 i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk · versjon 5, oktober 2026

Før du bruker dette videre Dette er kun et sammendrag/studiehefte utarbeidet som repetisjons- og øvingsstøtte. Det kan ikke siteres eller vises til i besvarelser, caser, prosjektoppgaver, eksamen eller høringer. Der gjelder lærebøkene — Hjertnes/Skorpen «Økonomistyring for LØM-emnet» og Hjertnes «Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet» — samt oppgitte primærkilder (Lovdata, lover, forskrifter, standarder).

Det viktigste på én side

Dette er grunnnivået. Det holder for å henge med i timen og løse de enkle oppgavene. Hvert kort sier hva det er, hvem som bruker det og hvorfor det betyr noe. Hele kapitlet, slik læreboka forklarer det, kommer etterpå under «Vil du dypere?».

1. Faglig ansvarlig: kravet som kommer før selskapsformen

Hva: Et elektroforetak må ha en faglig ansvarlig som fyller kravene i forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav (FEK). Navnet står i Elvirksomhetsregisteret. Uten det kan foretaket ikke tilby elektroarbeid, uansett selskapsform. **Hvem:** Daglig leder og faglig ansvarlig i et elektroforetak. **Hvorfor:** Plikten gjelder fra foretaket tilbyr arbeid. En annonse er nok. Kravet er relevant utdanning, minst tre års relevant praksis etter utdanningen og bestått elektroinstallatørprøve. Årene som montør teller ikke.

Hos Nordlys: Kari Nordlund er elektroinstallatør og faglig ansvarlig. Derfor kunne Tom Berg, som er elektriker, være medeier fra starten i 2019.

Husk Faglig ansvarlig skal være fast ansatt og til stede i foretakets normale arbeidstid. Du kan ikke leie inn en installatør noen timer i uka.

2. Personlig selskap eller AS: hvem skylder pengene?

Hva: I et enkeltpersonforetak, et ansvarlig selskap (ANS) og et selskap med delt ansvar (DA) er det ingen vegg mellom eieren og firmaet. De kalles personlige selskaper. Kan ikke firmaet betale, kan kreditor ta eierens bil, sparekonto og hus. Kreditor er den firmaet skylder penger. I et aksjeselskap er det en vegg. **Hvem:** Eierne og daglig leder når selskapsformen velges. **Hvorfor:** I et aksjeselskap kan kreditor bare ta det selskapet eier. Selskapsformen avgjør altså hvor mye eierne kan tape privat.

Hos Nordlys: Grossisten Polarlys har 2 100 000 kr til gode for materiell. Det er leverandørgjelden i Nordlys' balanse per 31.12. Fordi Kari og Tom valgte AS i 2019, er det selskapet som skylder, ikke de to privat.

Husk Egen firmakonto hjelper ikke. I et personlig selskap er gjelden eierens uansett.

3. Ansvarlig selskap: hele gjelden eller din andel

Hva: Et ansvarlig selskap har to eller flere eiere. I et ansvarlig selskap med solidarisk ansvar (ANS) kan kreditor kreve hele gjelden av én av eierne. I et selskap med delt ansvar (DA) svarer hver eier for sin andel.

Eier du 40 prosent, svarer du for 40 prosent av gjelden. **Hvem:** Eierne som skriver selskapsavtalen sammen. **Hvorfor:** Bokstavene skal stå bak firmanavnet. Da ser grossisten og banken hvilket ansvar som gjelder før de gir kreditt.

Eksempel: Etter konkursen står 2 400 000 kr i gjeld udekket. To eiere har halvparten hver. I et ansvarlig selskap (ANS) kan kreditor kreve alle 2 400 000 kr av den ene. I et selskap med delt ansvar (DA) svarer hver for 2 400 000 × 50 % = 1 200 000 kr.

Husk Ansvarlig selskap (ANS): én for alle og alle for én. Selskap med delt ansvar (DA): hver for sin andel.

4. Aksjeselskap: begrenset ansvar, men pass på kausjonen

Hva: Et aksjeselskap må ha minst 30 000 kr i aksjekapital. Det er pengene eierne skyter inn ved start. Går selskapet konkurs, taper eierne aksjekapitalen, men ikke mer. Det kalles begrenset ansvar. **Hvem:** Eierne og daglig leder når banken ber om sikkerhet for et lån. **Hvorfor:** Banken vet dette. Derfor ber den ofte om personlig kausjon i små aksjeselskaper. En kausjon er et løfte om at du betaler selv hvis selskapet ikke kan. Den gjelder uansett selskapsform, og bare for det lånet du har kausjonert for.

Hos Nordlys: Kari og Tom skjøt inn 300 000 kr i aksjekapital i 2019. Det er 300 000 / 30 000 = ti ganger minstekravet. Banken krevde likevel personlig kausjon fra begge for oppstartslånet på 877 500 kr, som du regner ut i kapittel 6. Kari og Tom kunne dermed tape inntil 300 000 + 877 500 = 1 177 500 kr privat, selv om Nordlys er et AS.

Husk Med kausjon er ansvaret overfor banken i praksis ikke begrenset. Overfor Polarlys og de andre kreditorene står veggen. Les avtalen før du skriver under.

5. Velg form etter ansatte, gjeld og risiko, ikke skatten

Hva: Mange velger form etter skatten. Det er feil rekkefølge. I et enkeltpersonforetak skattes overskuddet som eierens inntekt, typisk over 30 prosent. I et aksjeselskap betaler selskapet 22 prosent. Men pengene i et aksjeselskap er selskapets, ikke eierens. **Hvem:** Den som skal gi råd om eller bestemme selskapsform. **Hvorfor:** Tar eieren pengene ut av et aksjeselskap som lønn eller utbytte, kommer det mer skatt. Derfor kan tallene ikke sammenliknes direkte.

Eksempel: Overskuddet er 900 000 kr. I eksemplet antar vi 34 prosent effektiv personskatt i enkeltpersonforetaket: 900 000 × 34 % = 306 000 kr i skatt, og eieren sitter igjen med 594 000 kr. I aksjeselskapet er skatten 900 000 × 22 % = 198 000 kr, og 702 000 kr blir igjen i selskapet, ikke hos eieren. Forskjellen på 108 000 kr betyr derfor ikke at aksjeselskapet er så mye billigere.

Husk Ansatte, gjeld og risiko peker mot aksjeselskap. Skatten alene er ingen god grunn.

6. Revisor: tre grenser å kunne, 7, 27 og 10

Hva: En revisor er en uavhengig kontrollør av regnskapet. Bedriften må ha revisor hvis den er over én av tre grenser: over 7 millioner kr i driftsinntekter, over 27 millioner kr i eiendeler eller over 10 årsverk. **Hvem:** Daglig leder og styret, som skal passe på at pliktene er fulgt. **Hvorfor:** Regnskapet lager bedriften selv. Revisor kontrollerer det utenfra. Ligger et aksjeselskap under alle tre grensene, kan det velge bort revisor.

Hos Nordlys: Salgsinntekten i resultatregnskapet for 2026 er 22,4 millioner kr, over grensen på 7. Sum eiendeler i balansen per 31.12. er 10,2 millioner kr, under grensen på 27. Bedriften har 18 årsverk, over grensen på 10. To grenser er passert, og Nordlys må ha revisor.

Husk Én grense er nok. Mange ser bare på omsetningen.

7. Konkurs: hva skylder eierne når boet er gjort opp?

Hva: En bedrift er konkurs når den ikke kan betale regningene ved forfall, problemet ikke går over, og verdiene ikke dekker gjelden. Etterpå skylder eiere av enkeltpersonforetak og ansvarlige selskaper fortsatt det som mangler. Eierne i et aksjeselskap er fri. **Hvem:** Eierne, og grossisten og banken som har penger til gode. **Hvorfor:** Dette er svaret på kapitlets spørsmål: hvem betaler regningen når det går galt? Svaret står i bokstavene bak firmanavnet.

Eksempel: Det mangler 2 400 000 kr etter bobehandlingen. Eieren av et enkeltpersonforetak skylder alt. I et ansvarlig selskap med solidarisk ansvar (ANS) kan hver av to eiere kreves for alle 2 400 000 kr. I et selskap med delt ansvar (DA) og 50 prosent hver skylder hver 1 200 000 kr. I et aksjeselskap skylder eierne 0 kr.

Husk Har eierne kausjonert for et lån, kan banken likevel kreve dem privat for det lånet.

Vil du dypere? Hele kapitlet

Resten av sammendraget er hele kapitlet, med alle begrepene, tabellene og regnestykkene kapitlet bygger på.

Hvorfor dette kapitlet betyr noe for deg

Nordlys Elektro AS skylder grossisten Polarlys 2 100 000 kr for materiell, banken 2 800 000 kr i banklån og staten og de ansatte enda mer. Det står i balansen per 31.12. som du møter i kapittel 3. Tenk deg et år der bedriften ikke klarer å betale. Det interessante spørsmålet er ikke hvorfor det gikk galt. Det kommer vi til i kapittel 4. Det interessante er hvem som sitter igjen med regningen. Svaret står ikke i regnskapet. Det står i de to eller tre bokstavene bak firmanavnet.

Valg av selskapsform er den enkeltbeslutningen som avgjør hvor mye du personlig kan tape på bedriften din. Det er derfor dette står først i boka.

Hvor stor er bransjen du skal inn i?

Dette kapitlet er inngangen til hele emnet. Da er det verdt å bruke et par avsnitt på arbeidsmarkedet ditt. De fleste undervurderer det kraftig.

Elektrisk installasjonsarbeid alene, næring 43.21 hos Statistisk sentralbyrå (SSB), besto i 2024 av 3 462 foretak fordelt på 3 860 bedrifter. Der jobbet 40 039 mennesker, og virksomhetene omsatte til sammen for 73,5 milliarder kr. Et foretak er den juridiske enheten med ett organisasjonsnummer. En bedrift er det enkelte driftsstedet. Ett foretak kan ha flere driftssteder, og derfor er bedriftstallet alltid det høyeste av de to.

Teller du yrker i stedet for bedrifter, blir bildet enda større. Elektrofolk jobber også i industri, hos nettselskaper, hos entreprenører og i offentlig sektor:

Yrkesgruppe	Antall sysselsatte
Elektrikere	32 243
Automatikere	6 028
Elkraftingeniører (her telles fagskoleingeniørene)	5 769
Energimontører	4 239
Sivilingeniører, elkraftteknikk	4 148
Installatører innen tele og informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT)	3 677
Til sammen	56 104

Kilde: Statistisk sentralbyrå (SSB), statistikkbanken tabell 12542, registerbasert sysselsetting 4. kvartal 2024 (hentet 10.09.2026).

Med andre ord er det rundt 56 000 mennesker i elektro- og elkraftyrkene, og 40 039 av dem jobber i installasjonsbedriftene alene. Det er dette arbeidsmarkedet du skal lede i.

Før du velger form: kan du i det hele tatt tilby tjenesten?

Det finnes et spørsmål som kommer før valget av selskapsform. Læreboka stiller det ikke, fordi den gjelder alle bransjer. I vår bransje er det det første spørsmålet. Et foretak som tilbyr eller utfører elektroinstallasjonsarbeid, må ha en faglig ansvarlig som fyller kvalifikasjonskravene. Foretaket må være registrert i Elvirksomhetsregisteret med navnet på denne personen. Uten det spiller det ingen rolle hvilken selskapsform du har valgt. Du kan ikke tilby tjenesten.

Kravene står i forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr (FEK). Tre paragrafer er verdt å kjenne. Paragraf 3 sier at foretaket skal registreres i Elvirksomhetsregisteret med navn på faglig ansvarlig og dokumentasjon av kvalifikasjonene. Plikten gjelder allerede når foretaket tilbyr arbeidet. Paragraf 5 sier at faglig ansvarlig skal være tilgjengelig i foretakets normale arbeidstid og ikke samtidig kan ha en stilling med sammenfallende arbeidstid i et annet foretak. Kvalifisert personell som brukes, skal være fast ansatt. Paragraf 7 setter selve kvalifikasjonskravet.

Dette er ikke fjernt stoff. Det er veien du selv står midt i, og fagskolen er trinn to:

Trinn	Hva som kreves
Fagbrev	Læretid og fagbrev som elektriker eller annet relevant fag. Her sto Tom Berg da Nordlys startet i 2019.
Fagskole	Toårig utdanning som fagskoletekniker med relevant fagbrev. Det er dette du gjør nå.
Praksis	Minst tre års relevant praksis, opparbeidet etter endt utdanning: som saksbehandler, prosjektleder eller med prosjektering av elektriske anlegg. Arbeid som montør teller ikke, verken før eller etter fagskolen. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap sier at praksis som montør «ikke gjenspeiler den teoretiske utdanningen».
Elektroinstallatørprøven	Egen prøve. Den kreves av alle som skal bygge eller vedlikeholde andres anlegg.
Faglig ansvarlig	Først nå kan du stå oppført som faglig ansvarlig for et

	foretak i Elvirksomhetsregisteret.

Kilde: forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav (FEK), § 3, § 5 og § 7, gjengitt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (dsb.no) og installatorproven.no (hentet 11.10.2026). Om montørpraksis: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Elsikkerhet nr. 90 (2018).

Konsekvensen for den som vil starte, er enkel å formulere og tung å bære. Har du bare fagbrev, har du to veier. Du kan vente til du selv er kvalifisert. Det koster tid, ikke penger: 2 år fagskole + 3 år relevant praksis = tidligst 5 år etter fagbrevet, pluss prøven. Eller du kan starte nå og ha en kvalifisert faglig ansvarlig fast ansatt fra dag én. Da koster det en full stilling hver måned, fra før den første fakturaen er sendt. Det endrer hele kapitalbehovet du regner på i kapittel 6.

Eksempel: Mona Fjell i Fjell Elektro AS tok fagbrev i 2012 og var montør fram til 2017. Hun ble ferdig fagskoletekniker i elkraft i juni 2019, jobbet som prosjektleder fra august 2019 og besto elektroinstallatørprøven i 2023. Montørårene teller ikke. Praksisen fra august 2019 gir tre år i august 2022, og det siste vilkåret, prøven, ble oppfylt i 2023. Tidligst i 2023 kunne hun stå som faglig ansvarlig for arbeid på andres anlegg.

De tre formene

Læreboka sier at en selvstendig næringsdrivende driver for egen regning og risiko. Det gir mulighet for store gevinster ved suksess, men kan ende i økonomisk ruin ved fiasko. Valget av selskapsform legger føringer for ansvar, skatt, revisjonsplikt og mye annet. For en gründer er det naturlig å velge mellom enkeltpersonforetak, ansvarlig selskap og aksjeselskap.

Enkeltpersonforetak

Et enkeltpersonforetak har én eier, og det finnes ikke noe skille mellom eieren og foretaket. Selskap og eier er ett. Derfor er eieren fullt ut ansvarlig for all gjeld, med hele formuen sin. Læreboka skriver at «hus og hjem kan gå tapt» må tas bokstavelig. Overskuddet beskattes som personinntekt, typisk over 30 prosent. Eieren har ikke trygderettigheter som arbeidsledighetstrygd, sykepenger og forsikring slik en ansatt har.

Til gjengjeld er formen enkel å opprette. Eieren bestemmer alt selv og kan ta beslutninger raskt. Overskuddet er eierens alene, og penger kan flyttes fritt mellom privatøkonomien og foretaket. Eierens familienavn må inngå i foretaksnavnet.

Ansvarlig selskap: solidarisk eller delt ansvar

Et ansvarlig selskap er også et personlig selskap, men med to eller flere eiere. Forskjellen mellom de to variantene er ikke en formalitet. I et ansvarlig selskap med solidarisk ansvar (ANS) er hver eier fullt ut ansvarlig for hele selskapets gjeld: en for alle og alle for en. I et selskap med delt ansvar (DA) hefter du for din andel. Eier du 40 prosent, hefter du for 40 prosent av gjelden. Forkortelsen skal stå bak foretaksnavnet, slik at den som gir deg kreditt, kan se hva slags ansvar som gjelder (selskapsloven § 2-4).

Loven krever en selskapsavtale med firmanavn, eiernes navn og bosted, selskapets formål, kontorkommune og opplysninger om innskudd. Det er likevel de frivillige punktene som avgjør om samarbeidet holder: hvordan arbeidsinnsats og ansvar fordeles, hvordan overskudd og tap deles, hvordan penger tas ut, og

hvordan en eier kan kjøpes ut. Læreboka kaller selskapsavtalen det viktigste verktøyet mot konflikter mellom eierne. Det bør holdes faste selskapsmøter, og det er vanlig å ansette daglig leder.

Aksjeselskap

Aksjeselskapet er den foretrukne formen når det står store verdier på spill, når det er flere ansatte, og når belåningen er betydelig. Minsteinnskuddet er 30 000 kr i aksjekapital (aksjeloven § 3-1). Eiernes ansvar er begrenset til innskutt aksjekapital: går selskapet konkurs, taper de aksjekapitalen, men ikke mer. Overskuddet beskattes i selskapet med 22 prosent (2024). Arbeidende aksjonærer har samme trygderettigheter som andre ansatte, men daglig leder har ingen lønnsgaranti ved konkurs.

Prisen er mer formalitet. Selskapet må ha et styre og holde generalforsamling én gang i året. Generalforsamlingen velger styret og godkjenner regnskapet. Penger kan ikke flyttes fritt mellom selskapet og eierne. Uttak skjer som lønn, utbytte eller styrehonorar, etter regler, og utbytte begrenses når egenkapitalen er lav.

Hos Nordlys: Resultatet før skatt i 2026 var 1 167 500 kr. Selskapet betalte 22 % × 1 167 500 = 256 850 kr i skatt. Pengene som er igjen, 910 650 kr, er selskapets, ikke Kari og Toms.

Felle: Å tro at aksjekapitalen ligger på en sperret konto. Nordlys brukte sine 300 000 kr på verktøy og bil i 2019. Aksjekapitalen er en historisk størrelse, ikke penger du kan hente.

Personlig kausjon: når veggen får et hull

En kausjon er et personlig løfte til banken: betaler ikke selskapet, betaler du. Løftet gjelder uansett selskapsform, og bare for det lånet du har kausjonert for. Banker ber nesten alltid om kausjon fra eierne i små aksjeselskaper. Læreboka nevner det samme ved salg: har selgeren garantert for selskapets lån, må kjøperen skaffe långiveren ny sikkerhet.

Nordlys i 2019	Hva Kari og Tom kan tape privat
AS uten kausjon	300 000 kr, aksjekapitalen. Der stopper det.
AS med kausjon for oppstartslånet på 877 500 kr	300 000 + inntil 877 500 = inntil 1 177 500 kr

Polarlys og de andre kreditorene har ingen kausjon. For dem står veggen. Rådet er å lese avtalen og forhandle et tak i kroner og en dato kausjonen faller bort.

De tre formene side ved side

	Enkeltpersonforetak	Ansvarlig selskap	Aksjeselskap
Antall eiere	Én	To eller flere	Én eller flere
Innskudd ved start	Ingen krav	Ingen krav	Minst 30 000 kr
Ansvar for gjeld	Hele formuen din	Solidarisk ansvar (ANS): hele. Delt ansvar (DA): din andel	Bare innskutt kapital
Skatt på overskudd	Personbeskatning, typisk over 30 %	Personbeskatning hos eierne	22 % i selskapet (2024)
Trygderettigheter	Ikke som ansatt	Ikke som ansatt	Som andre ansatte
Beslutninger	Eieren alene	Selskapsmøter og selskapsavtale	Styre og generalforsamling
Uttak av penger	Fritt	Fritt	Lønn og utbytte, etter

			regler

Kilde: tabell 1.1 og avsnitt 1.2–1.4 i læreboka.

Les ansvarsraden først. Ansatte, gjeld og risiko peker mot aksjeselskap. Er ingen av de tre der, kan enkeltpersonforetak være riktig. Skatten alene er aldri begrunnelsen.

Regnskapsplikt og revisjonsplikt er to forskjellige ting

Regnskapsplikt er plikten til å lage årsregnskap (regnskapsloven § 1-2). Alle aksjeselskaper har den. Små ansvarlige selskaper og små enkeltpersonforetak er unntatt. Revisjonsplikt betyr at en uavhengig revisor skal kontrollere regnskapet. Den avgjøres av tre grenser. Tenk på et anlegg: regnskapet er samsvarserklæringen du lager selv, revisoren er tilsynet utenfra.

Størrelse	Verdi
Minste aksjekapital i aksjeselskap	30 000 kr
Selskapsskatt i aksjeselskap (2024)	22 %
Revisjonsplikt, driftsinntekter	over 7 mill. kr
Revisjonsplikt, eiendeler i balansen	over 27 mill. kr
Revisjonsplikt, ansatte	over 10 årsverk
Regnskapsplikt for ansvarlig selskap, unntak	salgsinntekt under 5 mill. kr, under 5 årsverk og færre enn 6 deltakere
Regnskapsplikt for enkeltpersonforetak, unntak	eiendeler under 20 mill. kr og under 20 årsverk (begge må være under)

Én grense over er nok til revisjonsplikt. Det gjelder alle tre formene. Ligger et aksjeselskap under alle tre grensene, kan det velge bort revisor. Det skjer ikke av seg selv: det krever vedtak i generalforsamlingen og melding til Foretaksregisteret (aksjeloven § 7-6). Regnskapsplikten gjelder uansett.

Felle: Læreboka skriver at et enkeltpersonforetak er unntatt med eiendeler under 20 millioner kr «eller» under 20 årsverk. Etter regnskapsloven § 1-2 er foretaket regnskapspliktig når eiendelene er over 20 millioner kr eller antall årsverk er over 20. Unntaket gjelder bare når begge er under. For ansvarlige selskaper krever unntaket i tillegg færre enn seks deltakere.

Eksempel: Holm Installasjon er et enkeltpersonforetak med 1,4 millioner kr i omsetning, 0,4 millioner kr i eiendeler og ingen ansatte. Foretaket er under alle grensene. Det har ingen regnskapsplikt etter § 1-2 og trenger ikke revisor. Bokføringsplikten gjelder likevel: alle bilag skal føres.

Slik gikk det med Nordlys

Kari Nordlund og Tom Berg stiftet Nordlys Elektro AS i 2019 og eier halvparten hver. De skjøt inn 300 000 kr i aksjekapital, ti ganger minstekravet på 30 000 kr. Første året trengte de verktøy og utstyr for 850 000 kr og en servicebil til 480 000 kr. Hvordan de skaffet pengene, kommer i kapittel 6. I dag har bedriften 18 ansatte og en salgsinntekt på 22,4 millioner kr (resultatregnskapet for 2026).

Valget av aksjeselskap fulgte av tre forhold, ikke av skatten. De skulle ansette folk. De måtte kjøpe materiell på kreditt hos grossisten. Og de tok jobber der en feil kan koste langt mer enn de eier. Banken krevde likevel personlig kausjon fra begge for oppstartslånet på 877 500 kr, slik du så over.

Registrering: tre registre før første faktura

Alle nyetableringer må registreres, uansett form. Enhetsregisteret gjelder alle former og gir organisasjonsnummer. Foretaksregisteret er påbudt for ansvarlige selskaper og aksjeselskaper. For de aller fleste enkeltpersonforetak er det frivillig. Bare statsautoriserte regnskapsførere og revisorer har plikt (Altinn, «Starte og registrere enkeltpersonforetak», hentet 05.10.2026). Læreboka (1.7) har en eldre regel for enkeltpersonforetak. Registreringen i Foretaksregisteret beskytter firmanavnet og gir en firmaattest. Det er den attesten grossisten, banken og forsikringsselskapet ber om før de gir deg kreditt. Et elektroforetak må i tillegg stå i Elvirksomhetsregisteret med navnet på faglig ansvarlig før det tilbyr arbeid.

Gebyr 2026, elektronisk registrering	Kr
Aksjeselskap (Enhets- og Foretaksregisteret)	6 825
Ansvarlig selskap (Enhets- og Foretaksregisteret)	3 883
Enkeltpersonforetak, bare Enhetsregisteret	2 181
Enkeltpersonforetak, også Foretaksregisteret	3 883

Kilde: Brønnøysundregistrene, brreg.no/bedrift/gebyr (hentet 11.10.2026).

Når en bedrift tar slutt

En virksomhet kan avvikles på fem måter: opphør, salg, styrt avvikling, offentlig akkord og konkurs. De to første bestemmer eieren selv. Ved de tre siste er det kreditorene og retten som har mye å si.

Opphør velges når eieren gir seg og ingen vil overta, eller når det ikke ligger an til overskudd framover. Driften legges ned, ansatte sies opp, og melding sendes Brønnøysundregistrene.

Ved salg av et enkeltpersonforetak avtaler partene hvilke eiendeler som følger med: bygninger, inventar, maskiner og varelager. Kjøperen betaler for disse. Betaler kjøperen mer enn tingene er verdt, kalles det overskytende goodwill. Det gjenspeiler et overskuddspotensial som ikke synes i balansen: god beliggenhet, en attraktiv kundekrets eller et navn folk kjenner. Ved salg av et aksjeselskap overdras aksjene, og kjøperen overtar alle eiendeler og all gjeld. Prisen er egenkapitalen justert til virkelige verdier, og det kan i tillegg betales for goodwill. Har selgeren kausjonert for selskapets lån, må kjøperen skaffe långiveren ny sikkerhet.

Formel Goodwill = kjøpesum − virkelig verdi av eiendelene (enkeltpersonforetak). For et aksjeselskap: goodwill = kjøpesum − egenkapital justert til virkelige verdier.

Eksempel: Du kjøper et enkeltpersonforetak for 1 500 000 kr. Eiendelene er verdt 1 100 000 kr. Goodwill = 1 500 000 − 1 100 000 = 400 000 kr.

Felle: Goodwill oppstår først ved et faktisk salg. Nordlys kan ikke føre sin egen gode kundekrets opp som en eiendel i balansen.

Et oppkjøp kan følges av fusjon, der to selskaper slås sammen til en større og mer slagkraftig enhet. Det motsatte er fisjon, der ett selskap deles i to eller flere. Fisjon er naturlig når aktivitetene spriker, for eksempel for å skille ut servicevirksomheten i eget selskap. Det gir økt fokusering, som i sin tur kan bedre lønnsomheten.

Styrt avvikling betyr at eierne blir enige med kreditorene om et oppgjør de kan godta, uten konkurs eller offentlig gjeldsforhandling. Prisen er at eierne ofte må bidra med midler de ellers ville sluppet.

Underhåndsakkord er frivillige forhandlinger med samme mål. Offentlig akkord, også kalt tvangsakkord, er den rettslige varianten. Fører ikke akkorden fram, er neste steg konkurs.

Konkurs inntrer når bedriften ikke lenger kan betale regningene ved forfall, problemene ikke er forbigående, og verdiene ikke dekker gjelden. Da har bedriften plikt til selv å begjære konkurs eller be om gjeldsforhandlinger. I praksis er det ofte kreditorene, leverandørene eller det offentlige, som slår den konkurs. Og her kommer kapitlets viktigste setning: etter endt bobehandling skylder eiere av enkeltpersonforetak og ansvarlige selskaper fortsatt det udekkede beløpet, mens aksjonærer i et aksjeselskap er fri sine forpliktelser.

Etter bobehandlingen: 2 400 000 kr udekket, to eiere med 50 % hver	Hva eieren skylder
Enkeltpersonforetak (én eier)	2 400 000 kr
Ansvarlig selskap med solidarisk ansvar (ANS)	Hele 2 400 000 kr kan kreves av hver eier
Selskap med delt ansvar (DA)	2 400 000 × 50 % = 1 200 000 kr hver
Aksjeselskap	0 kr. Unntak: kausjon for et lån

Begrepene på norsk

Begrep	På norsk
Selskapsform (foretaksform)	Hvilken juridisk innpakning bedriften har, og dermed hvem som må betale hvis det går galt. Hos Nordlys: Kari og Tom valgte AS i 2019. Hadde de valgt et ansvarlig selskap med solidarisk ansvar (ANS), kunne Polarlys krevd alle 2 100 000 kr i leverandørgjeld av Kari, som eier hus. Vanlig felle: Å tro at valget bare er en formalitet på et skjema.
Personlig ansvar	At kreditorene kan ta pengene dine privat hvis firmaet ikke kan betale. Hos Nordlys: Fordi Nordlys er et AS, er det selskapet som skylder Polarlys de 2 100 000 kr i leverandørgjeld. I et enkeltpersonforetak hadde eieren skyldt dem privat. Vanlig felle: Å tro at ansvaret følger firmakontoen. I et personlig selskap finnes ikke skillet, uansett hvor mange kontoer du har.
Aksjekapital	Pengene eierne skyter inn i selskapet ved oppstart, og som ansvaret deres er begrenset til. Hos Nordlys: 300 000 kr ved stiftelsen i 2019. Lovens minstekrav er 30 000 kr. Vanlig felle: Å tro at aksjekapitalen ligger på en sperret konto. Den er brukt på verktøy og bil.
Begrenset ansvar	At du som aksjonær bare kan tape det du har skutt inn, ikke mer. Hos Nordlys: Går Nordlys konkurs, er Kari og Tom fri sine forpliktelser, bortsett fra kausjonen for banklånet.
Personlig kausjon	Et løfte til banken om at du betaler selv hvis selskapet ikke kan. Gjelder bare det lånet du har kausjonert for. Hos Nordlys: Kari og Tom kausjonerte for oppstartslånet

	på 877 500 kr i 2019. Vanlig felle: Å tro at aksjeselskapet skjermer deg mot banken når du har skrevet under på en kausjon.
Solidarisk og delt ansvar	Solidarisk ansvar (ANS): hver eier kan kreves for hele gjelden. Delt ansvar (DA): hver eier svarer for sin andel. Eksempel: 800 000 kr udekket og to eiere med 50 % hver. Solidarisk: 800 000 kr av den ene. Delt: 800 000 × 50 % = 400 000 kr hver.
Generalforsamling og styre	Eiermøtet som velger styret og godkjenner regnskapet, og styret som har ansvaret mellom møtene. Hos Nordlys: Kari og Tom holder generalforsamling én gang i året, godkjenner årsregnskapet og bestemmer om det skal tas ut utbytte.
Faglig ansvarlig	Den personen et elektroforetak ikke kan drive uten. Står i Elvirksomhetsregisteret. Hos Nordlys: Kari Nordlund, som er elektroinstallatør.
Revisjonsplikt	Plikt til å ha en uavhengig revisor. Gjelder når én av grensene 7 millioner kr i driftsinntekter, 27 millioner kr i eiendeler eller 10 årsverk er passert. Vanlig felle: Å bare se på omsetningen.
Goodwill	Det en kjøper betaler ut over verdien av tingene i bedriften. Hos Nordlys: Kjøper noen aksjene for mer enn egenkapitalen justert til virkelige verdier, betaler de for kundekretsen, rammeavtalen med Fjellkraft Nett og navnet. Vanlig felle: Goodwill oppstår først ved et faktisk salg.
Konkurs	Bedriften kan ikke betale ved forfall, problemene er ikke forbigående, og verdiene dekker ikke gjelden.

Sjekk deg selv

Vet du hva et elektroforetak må ha på plass før det kan tilby arbeid? Vet du hvor mange års praksis forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav § 7 krever etter endt utdanning, og hvorfor årene som montør ikke teller? Kan du forklare den avgjørende forskjellen mellom et enkeltpersonforetak og et aksjeselskap til en kollega, uten å bruke ordet «juridisk»? Vet du hva som skiller et ansvarlig selskap med solidarisk ansvar (ANS) fra et selskap med delt ansvar (DA), og hvorfor bokstavene må stå i navnet? Kan du de tre revisjonsgrensene? Vet du hva goodwill er og når den oppstår? Og kan du svare på hva en aksjonær skylder dagen etter at konkursboet er avsluttet, og hva som endrer det svaret?

Slik øver du videre

Lysbildene står i OK01_Etablering_og_oppstart_Presentasjon_v5. Klasseoppgavene A1, A2, B1 og B2 finner du i OK01_Klasseoppgaver_v5, både i Word og i Excel. I LØM-appen finner du kapitlet under Økonomistyring kap. 1 → Les for teorien og Økonomistyring kap. 1 → Øv for flervalg, regneoppgaver og klasseoppgavene med fasit.

Kilder

Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet (ISBN 978-82-450-5544-3), kapittel 1, avsnitt 1.1–1.7 og tabell 1.1. Bransjens størrelse: Statistisk sentralbyrå, statistikkbanken tabell 12939 og 12910, statistikkår 2024 (hentet 10.09.2026). Yrkestall: Statistisk sentralbyrå, statistikkbanken tabell 12542, registerbasert sysselsetting 4. kvartal 2024 (hentet 10.09.2026). Kvalifikasjonskrav: forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav, § 3, § 5 og § 7, gjengitt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (dsb.no) og installatorproven.no (hentet 11.10.2026). Montørpraksis: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Elsikkerhet nr. 90 (2018). Lover: aksjeloven § 3-1 og § 7-6, selskapsloven § 2-4 og regnskapsloven § 1-2 (Lovdata). Registrering: Brønnøysundregistrene, brreg.no/bedrift/gebyr (hentet 11.10.2026), og Altinn, «Starte og registrere enkeltpersonforetak» (hentet 05.10.2026). Nordlys Elektro AS, Fjell Elektro AS og Holm Installasjon er konstruerte eksempler. Nordlys-tallene følger faktaarket og V5-materiellet, og oppstartslånet i 2019 følger kapittel 6.